

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
8129/2543

นาย อุดมศักดิ์ อุชชิน  
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.ร.ฎ.การ มาตรา 8, มาตรา 30

พ.ร.บ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 มาตรา 4

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 8

พ.ร.บ.ไปรษณีย์ พ.ศ.2477 มาตรา 22

ตามไปรษณีย์นิเทศฯ การสื่อสารแห่งประเทศไทยอาจจัดส่งไปรษณีย์ให้แก่ผู้แทนของผู้รับก็ได้ และเมื่อจ่ายให้แก่ผู้แทนของผู้รับแล้ว ให้ถือว่าได้นำจ่ายให้แก่ผู้รับแล้วนับแต่เวลาที่นำจ่าย ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานของการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้นำเอกสารคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไปส่งยังภูมิลำเนาของโจทก์ โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับไว้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2541 ถือได้ว่าเป็นการนำจ่ายทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้แทนของผู้รับ และถือว่าโจทก์ได้รับคำวินิจฉัยตั้งแต่วันดังกล่าวแล้ว โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2541 อันล่วงเลยกำหนดระยะเวลา 30 วันแล้วโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

---

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะให้โจทก์ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงาน

ประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขอให้พิพากษาเพิกถอน การประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะจำนวน 9,337,658 บาท ของจำเลยทั้งสี่ หากจำเลยทั้ง สี่ไม่ปฏิบัติตามถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า โจทก์ทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2541 แต่โจทก์มิได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลขอให้เพิกถอน การประเมินภายใน 30 วัน จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "การแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับซึ่งประมวลรัษฎากร มาตรา 8 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้กระทำได้ ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยของบ้านโจทก์ได้ ลงลายมือชื่อในคำตอบรับของผู้รับเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2541 กรณีจะถือว่าโจทก์ได้ รับหนังสือวันใดนั้นต้องนำไปรษณีย์นิตศ พ.ศ. 2539 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 และมาตรา 4 แห่งพระ ราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 มาใช้บังคับตามไปรษณีย์นิตศ ข้อ 583 กสท (หมายถึง การสื่อสารแห่งประเทศไทย)อาจนำจ่ายสิ่งของส่งทาง ไปรษณีย์ให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับก็ได้จึงเห็นได้ว่าสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ไม่ จำเป็นต้องส่งให้แก่ผู้รับโดยตรงอาจส่งให้แก่ผู้แทนของผู้รับก็ได้ ตามไปรษณีย์นิตศ ข้อ 584 ในกรณีนำจ่ายณ ที่อยู่ของผู้รับถือว่าบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้แทนของผู้รับ 584.2 บุคคลซึ่งทำงานอยู่ในสถานที่ทำงานเดียวกับผู้รับ 584.4 ผู้ทำหน้าที่เวรรับส่ง หรือเวรรักษาการณ์ของหน่วยงาน ข้อ 586 สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่นำจ่ายให้แก่ผู้ แทนของผู้รับหรือไปรษณีย์ภัณฑ์ธรรมดาที่ได้นำจ่ายไปสอดเข้าตู้รับไปรษณีย์ภัณฑ์

ของผู้รับหรือในกรณีที่ไม่มีผู้รับไปรษณีย์ภัณฑ์ได้สอดหรือวางไว้ ณ บริเวณที่เห็น  
ปลอดภัยต่อไปรษณีย์ภัณฑ์ไปแล้ว ให้ถือว่าได้นำจ่ายให้แก่ผู้รับแล้วนับแต่เวลาที่นำ  
จ่าย ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานของการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้นำเอกสารคำ  
วินิจฉัยอุทธรณ์หมายเลข.1 ไปส่งยังบ้านเลขที่ 23/9 หมู่ 1 ซอยสุขุมวิท 11 ถนน  
สุขุมวิทแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร อันเป็นภูมิลำเนาของโจทก์  
โดยมีนายสายชลพนักงานรักษาความปลอดภัยบ้านเลขที่ดังกล่าวเป็นผู้ลงลายมือชื่อ  
รับไว้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2541 เวลา 10.29 นาฬิกาตามใบตอบรับในประเทศ  
เอกสารหมายเลข.1 แผ่นที่ 7 จึงถือได้ว่าการนำจ่ายทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้แทนของ  
ผู้รับแล้ว และถือว่าโจทก์ได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2541 แล้ว  
โจทก์จะต้องอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาล  
ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามประมวลรัษฎากร  
มาตรา 30(2) แต่โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2541 จึงเป็นกรณีที่โจทก์  
มิได้อุทธรณ์หรือนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย  
อุทธรณ์การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ  
พิจารณาอุทธรณ์จึงเป็นอันยุติ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องตามประมวลรัษฎากรมาตรา  
30(2) และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.  
2528 มาตรา 8 ประเด็นข้ออื่นไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยศาลภาษีอากรกลางพิพากษาชอบ  
แล้ว"

พิพากษายืน

(สบโชค สุขารมณ์-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-มงคล ทับเที่ยง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 กำหนดให้ผู้อุทธรณ์ซึ่งไม่เห็นฟ้องด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ส่วนวิธีการส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์จะส่งโดยวิธีใด ประมวลรัษฎากร มาตรา 8 กำหนดไว้หลายวิธีได้แก่เจ้าพนักงานสรรพากรนำไปส่งเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือถ้าไม่สามารถส่งโดยวิธีการดังกล่าวได้ก็อาจใช้วิธีปิดหมายหรือโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็ได้ และไม่ว่าจะส่งโดยวิธีใดก็ถือว่าเป็นอันได้รับแล้วกล่าวคือมีผลทันที (ประมวลรัษฎากร มาตรา 8 วรรคสาม) ต่างกับการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องหรือเอกสารอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ถ้าเป็นวิธีปิดหมายหรือลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์จะไม่มีผลทันทีที่ต้องให้ล่วงหน้า 15 วันก่อน จึงจะมีผลหรือเริ่มนับ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคสอง) ทางปฏิบัติมักสับสนเสมอต้องระมัดระวังเพราะเป็นคนละกรณีกันและกฎหมายต่างฉบับกันด้วย กรณีตามปัญหาเป็นเรื่องการส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ทางไปรษณีย์ ซึ่งกระทำได้ (ประมวลรัษฎากรมาตรา 8 วรรคหนึ่ง) การส่งทางไปรษณีย์จะต้องส่งโดยวิธีการลงทะเบียนตอบรับ และการส่งทางไปรษณีย์วิธีการส่งและถือว่าผู้รับได้รับเมื่อใดนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่ในไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2539 ออกโดยพระราชบัญญัติไปรษณีย์พ.ศ. 2477 มาตรา 22 และพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2519 ข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้ความว่าเจ้าพนักงานของการสื่อสารแห่งประเทศไทยนำคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปส่งบ้านมีเลขที่อันเป็นภูมิลำเนา

ของโจทก์ โดยมีนาย ส. พนักงานรักษาความปลอดภัยของบ้านเลขที่ดังกล่าวเป็นผู้  
ลงลายมือชื่อรับไว้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2541 เวลา 10.39 นาฬิกา ตามใบตอบรับใน  
ประเทศ ดังนี้ จะถือได้หรือไม่ว่าโจทก์ได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ศาลฎีกาวินิจฉัย  
โดยนำหลักเกณฑ์ตามไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2539 มาพิจารณาว่า ตามไปรษณียนิเทศ  
ข้อ 583 กสท.(หมายถึงการสื่อสารแห่งประเทศไทย) อาจนำจ่ายสิ่งของส่งทาง  
ไปรษณีย์ให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับก็ได้ จึงเห็นได้ว่าสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ไม่  
จำเป็นต้องส่งให้แก่ผู้รับโดยตรงอาจส่งให้แก่ผู้แทนของผู้รับก็ได้ ตามไปรษณียนิเทศ  
ข้อ 584 ในกรณีนำจ่าย ณ ที่อยู่ของผู้รับถือว่าบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้แทนของผู้รับ  
584.2 บุคคลซึ่งทำงานอยู่ในสถานที่เดียวกับผู้รับ 584.4 ผู้ทำหน้าที่เวรรับส่งหรือเวร  
รักษาการณ์ของหน่วยงานข้อ 586 สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่นำจ่ายให้แก่ผู้แทนของ  
ผู้รับหรือไปรษณียภัณฑ์ธรรมดาที่ได้นำจ่ายไปสอดเข้าตู้รับไปรษณียภัณฑ์ของผู้รับ  
หรือในกรณีว่าไม่มีผู้รับ ไปรษณียภัณฑ์ได้สอดหรือวางไว้ ณ บริเวณที่เห็นปลอดภัย  
ต่อไปรษณียภัณฑ์แล้ว ให้ถือว่าได้นำจ่ายให้แก่ผู้รับแล้ว นับแต่เวลาที่นำจ่ายและสรุป  
ว่าการส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำโดยชอบแล้ว ดังนั้น จึงถือว่า  
โจทก์ได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2541 แล้ว ผลในทางกฎหมาย  
เป็นอย่างไรต่อไป กล่าวคือ กฎหมายบังคับว่าถ้าโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัย  
อุทธรณ์ โจทก์จะต้องฟ้องคดีต่อศาลฎีกาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำ  
วินิจฉัยอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30(2) คือนับตั้งแต่วันที่ 7  
สิงหาคม 2541 ซึ่งครบ 30 วัน ในวันที่ 6 กันยายน 2541 แต่โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อ  
วันที่ 22 ตุลาคม 2541 จึงล่วงเลยเวลาที่จะฟ้องคดีได้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ศาล  
ต้องพิพากษายกฟ้อง และประการสำคัญก็ต้องถือว่าการประเมนของเจ้าพนักงาน  
ประเมนและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นอันยุติ ไม่อาจ  
เพิกถอนได้ โจทก์ต้องเสียภาษีไปตามนั้น ปัญหาการส่งหนังสือแจ้งการประเมนและ  
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับนี้

กรณีที่เกิดขึ้นมักจะเป็นเรื่องการส่งให้แก่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้รับ แล้วผู้รับไว้แทนนั้น อาจไม่ส่งมอบให้แก่ผู้มีชื่อในเอกสารหรืออีกหลายวันต่อมาจึงนำไปมอบให้โดยมิได้ บอกว่ารับมาแต่เมื่อใด และมักจะเข้าใจว่าเป็นวันที่นำไปส่งให้แก่ตนการนับวันจึง คลาดเคลื่อนไปด้วย ส่วนไปรษณีย์นิเทศนั้นประชาชนทั่วไปแทบจะไม่ทราบเลยว่ามี การกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องผู้อื่นรับแทนผู้รับไว้อย่างไร ผลที่ตามมาคือมีปัญหาเช่น คดีนี้ ผู้ประกอบการจึงควรทำความเข้าใจเรื่องไปรษณีย์นิเทศไว้ด้วย เพราะนำไปใช้ในชั้นศาลเช่นเดียวกัน ปัญหาที่อาจมีการโต้แย้งกันต่อไปมีว่าการกำหนดวิธีการโดย ไปรษณีย์นิเทศนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จะถือว่าขัดต่อกฎหมายหรือไม่เพราะใน ทางปฏิบัติผู้รับอาจไม่ทราบเลยก็ได้ ในเบื้องต้นนี้คงต้องพิจารณาว่าไปรษณีย์นิเทศ นั้นออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์พ.ศ. 2477 มาตรา 22 และ พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2539 มาตรา 4 จึงถือว่าเป็นการ ออกโดยมีกฎหมายรองรับ ดังนั้นการกำหนดวิธีการนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์จึง ชอบด้วยกฎหมายแต่ก็ยังมีข้อน่าคิดว่าการกำหนดหลักการดังกล่าวนั้นกว้างเกินไป หรือไม่โดยคำนึงถึงแต่ความสะดวกของผู้ส่งเพียงฝ่ายเดียว แต่ความเสียหายอาจเกิด แก่ฝ่ายผู้รับนั้นจะเหมาะสมหรือไม่ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาข้อที่เหมาะสมกันต่อ ไป พลประสิทธิ์ ฤทธิรักษา